P U T U S A N

Nomor 1591/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Ramadani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. K.L Yos Sudarso Gg. Langgar No.61 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh : 1. Tita Rosmawati,SH., 2**.** Christoper P. Lumban Gaol, SH, M.Hum, 3. Simon Sihombing, SH., 4. Ria Harapenta Tarigan, SH, 5. Neny Widya Astuti, SH., dan 6. AlfLubis, SH., 7. Nadia Lubis, SH, dan 8. Boy Kelvin Purba,SH., advokat pada Lembaga bantuan hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2023 nomor : 1591/Pid.Sus/2023/PN Mdn**;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1591/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1591/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Ramadani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Ramadani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Dirampas untk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Irfan Ramadani pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16:00 Wib atau setidak-tidak masih dalam bulan Juni atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Karantina Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dimana saksi HI hutahaean, Saksi Tulus Panjaitan, Saksi Willy G Siregar (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karantina Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut dimana saksi-saksi menuju tempat yang dimaksud, kemudian para saksi melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Irfan Ramadani dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang transaksi, kemudian para saksi menunggu waktu yang tepat dan kemudian langsung menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, Uang sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan dan terdakwa mengaku telah menjual sabu-sabu;

Bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Frengki Sitompul dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3814/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik Terdakwa atas nama Irfan Ramadani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Irfan Ramadani pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16:00 Wib atau setidak-tidak masih dalam bulan Juni atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Karantina Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal dimana saksi HI Hutahaean, Saksi Tulus Panjaitan, Saksi Willy G Siregar (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karantina Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut dimana saksi-saksi menuju tempat yang dimaksud, kemudian para saksi melihat terdakwa Irfan Ramadani dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang transaksi, kemudian para saksi menunggu waktu yang tepat dan kemudian langsung menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, Uang sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan dan terdakwa mengaku telah menjual sabu-sabu;

Bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Frengki Sitompul dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3814/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik Terdakwa atas nama Irfan Ramadani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tulus Panjaitan;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Karantina, Kel. Glugur Koa, Kecamatan Medan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi berusaha untuk melarikan diri dan berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Frengki Sitompul di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat dari seorang laki-laki yang bernama Frengki Sitompul umur kurang lebih 37 tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir rel sedang menunggu pembeli;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.45 wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki melakukan jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat pada saat sampai dilokasi saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sedang berdiri diatas rel dengan gerk-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan menghampiri Terdakwa akan tetapi ianya berusaha melarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya selanjutnya Irfan Ramadani berikut barang bukti dibawa ke Polretabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Willy G Siregar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Karantina, Kel. Glugur Koa, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi berusaha untuk melarikan diri dan berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Frengki Sitompul di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat dari seorang laki-laki yang bernama Frengki Sitompul umur kurang lebih 37 tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir rel sedang menunggu pembeli;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.45 wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki melakukan jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat pada saat sampai dilokasi saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sedang berdiri diatas rel dengan gerk-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan menghampiri Terdakwa akan tetapi ianya berusaha melarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya selanjutnya Irfan Ramadani berikut barang bukti dibawa ke Polretabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Karantina, Kel. Glugur Koa, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir rel;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Frengki Sitompul di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Frengki Sitompul pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sekira bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu perpaketnya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan salah satu pembeli Terdakwa bernama Khairuddin Chaniago;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

3. Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Irfan Ramadani dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu Frengki Sitompul (Dpo) di Jalan Karantina, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat lalu Terdakwa mengatakan “bang beli setengah bang” setelah itu Frengki Sitompul menjawab “yaudah tunggulah genk” kemudian Frengki Sitompul pergi, tidak lama kemudian Kembali dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Frengki Sitompul setelah itu kembali ke Jalan Karantina gang Langgar, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat dan menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang datang menemui Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu), Rp. 40.000,- (empat puluh ribu), dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi Khairuddin Chaniago yang sedang duduk-duduk di rel dan Terdakwa mengatakan “mau belanja” lalu Khairuddi Chaniago mengatakan “enggak ada duit, cum ada Rp. 12.000,- (dua belas ribu)” setelah itu Terdakwa mengatakan “sinilah” kemudian membuatkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) lalu memberikannya kepada Khairuddin Chaniago setelah itu terdakwa pergi, lalu sekira pukul 16.00 wib saat sedang berdiri dipinggir rel, Terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa melarikan diri lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik kosong dan uang sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana sebelah kanan selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3814/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik Terdakwa atas nama Irfan Ramadani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa memiliki shabu berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang merupakan barang terlarang dimiliki oleh siapa pun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Ramadani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Dirampas untk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	M. Nazir, S.H., M.H.
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)